

Exp.Nº: 166565

**DENIEGA SOLICITUD DE
REGULARIZACIÓN Y ORDENA
ARCHIVO DE DOÑA LEONTINA
DEL ROSARIO MEZA CÁCERES,
D.L. Nº 2.695/79.**

Región Del Maule., 30 de
Septiembre de 2026

RES. EXENTA Nº: E-41111

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 3.274, de 1980, que establece la Ley Orgánica del Ministerio, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 386, de 1981; Ley Nº 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y sus modificaciones; Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, especialmente sus artículos 10º, 11º y sus modificaciones; y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 541, de 1996 y sus modificaciones, la Ley Nº 19.880, que aprueba las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; La Resolución Nº 36, de 2024 de la Contraloría General de la República, la delegación de facultades efectuadas mediante las Resoluciones Exentas Nº 1917, Nº 107 y Nº 108, todas de 1996 del Ministerio de Bienes Nacionales; Decreto Supremo Nº 30, de 26 de marzo de 2026, de nombramiento del SEREMI.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, de acuerdo con los antecedentes técnicos reunidos por el Servicio, se constató que la solicitante, no cumple con los requisitos establecidos en D.L. 2695/75, por cuanto doña LEONTINA DEL ROSARIO MEZA CÁCERES, funda su solicitud de regularización respecto del inmueble Rural, ubicado en SANTA TERESA, SITIO 43 (PARTE), Comuna de Retiro, Provincia de Linares, Región del Maule, indicando en el presente procedimiento administrativo, que su posesión la ejerce por ser heredera de doña Leontina De Las Mercedes Cáceres, acompañando como título aparente una Inscripción Especial de Herencia.
- 2.- Que, el inmueble se encuentra amparado por la inscripción conservatoria que rola a Fojas 637, Nº 417 del año 1.999 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Parral.
- 3.- Que, la solicitante no logra acreditar la posesión material sobre la totalidad de la superficie solicitada ni que esta reúna los requisitos de certeza, continuidad y exclusividad exigidos por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 2.695 de 1979, en relación con el Artículo 4 del mismo cuerpo legal y el Artículo 925 del Código Civil, toda vez que existió una discrepancia entre la superficie indicada en la solicitud, correspondiente a 1.125 mt², y la superficie efectivamente constatada durante la verificación técnica, equivalente a 1.020 mt². En consecuencia, no se acreditó el ejercicio de actos posesorios sobre la diferencia de 105 mt², generándose una indeterminación respecto del inmueble pretendido e impidiendo tener por acreditada la posesión material en los términos y extensión originalmente solicitados.
- 4.- Por tanto, en virtud de lo señalado precedentemente, se estima que la presente solicitud no debe continuar con su tramitación.

RESUELVO:

- 1.- Deniéguese la solicitud presentada y Ordénese su archivo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 11º y 13º, del D.L. Nº 2.695, de 1979, en relación con el Artículo 925º del Código Civil y demás normas aplicables al caso en concreto.

2.- Notifíquese a la solicitante la presente resolución por carta certificada al domicilio que registra en estos antecedentes administrativos.

3.- Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico del Gobierno Transparente del Ministerio de Bienes Nacionales en la sección "actos y resoluciones", en la categoría "actos con efectos sobre terceros", a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 7º, de la letra g), de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, teniendo presente el deber de confidencialidad acerca de los datos personales que la presente resolución pudiera contener, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, debiendo ser estos utilizados estrictamente dentro del marco de las funciones del servicio y respetarse las demás exigencias que para su tratamiento establece el ordenamiento jurídico.

Anótese, Notifíquese y Archívese.



FLAVIO ESTEBAN BAZZI PEZOA
SECRETARIO/A REGIONAL MINISTERIAL REGIÓN DEL
MAULE

DISTRIBUCIÓN:

Interesada
Expediente
Of. De Partes
FBP/MBM/KTU

Documento firmado electrónicamente. Código Validador: 104b8693-223a-4926-b2b0-e24bfeffa3e9